ROMÂNIA

CONSILIUL LEGISLATIV

LEX

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT
125/15.05.2017

Biroul permanent al Senatului
Bp 84 / 12.04.2017

AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Analizând **propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice**, transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.B84 din 14.03.2017,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul diminuării sancțiunii pentru contravenția constând în nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor, prevăzută în prezent la art.101 alin.(1) pct.8 din actul normativ de bază.

Având în vedere Deciziile Curţii Constituţionale nr.548/2008 şi nr.786/2009, prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. La **titlu**, pentru redarea corectă a intervențiilor legislative preconizate, expresia „pentru modificarea" trebuie înlocuită cu sintagma „pentru modificarea și completarea".

3. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, **partea introductivă** a articolului unic trebuie reformulată după cum urmează:

„**Articol unic.** - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:".

4. La **pct.1**, referitor la completarea art.99 alin.(1), este necesar să se precizeze în mod expres după care punct din cuprinsul alin.(1) se introduce noul text, acesta urmând a fi numerotat în mod corespunzător. Pentru acest motiv, partea dispozitivă a pct.1 trebuie reformulată, astfel:

„**1.** La articolul 99 alineatul (1), după punctul... se introduce un nou punct, pct...., cu următorul cuprins:".

În continuare se va reda textul propus, precedat de numărul atribuit în cadrul enumerării.

5. La **pct. 2**, partea dispozitivă trebuie reformulată, astfel:

„**2.** La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se abrogă".

PREȘEDINTE

dr. Dragoș ILIESCU

București

Nr. 226/11.04.2017

O.U.G. nr. 195/2002 M. Of. nr. 958/28 dec. 2002

Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice

respinsă prin D.C.C. nr. 537/2016 M. Of. nr. 1002/13 dec. 2016

Notă: (v. D.C.C. nr. 347/2007 - M. Of. nr. 307/9 mai 2007 (art. 118 alin. (1), (2) şi (5)); D.C.C. nr.661/2007 - M.Of. nr.525/ 2 aug.2007 (art.96 alin.(6) lit.d));DICCJ nr. I/2007- M.Of. nr. 81/1 feb. 2008 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. LXVI (66)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 89 alin. (1)); D.C.C. nr. 742/2008 - M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 (art. 111 alin. (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 29/2008 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 (art. 78 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 284/30 apr. 2010 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 771/18 nov. 2010 (art. 111 alin. (6));Decizia I.C.C.J. nr. 18/2012 - M. Of. nr. 41/18 ian. 2013 (art.85 alin. (1) şi (2));Decizia ICCJ nr. 9/2015 - M.Of. nr. 526/15 iul. 2015(art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6))

1 republicare cu renumerotare M. Of. nr. 670/3 aug. 2006

Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

2 modificări prin O.U.G. nr. 63/2006 M. Of. nr. 792/20 sep. 2006

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

la 1 decembrie 2006, modifică art. 6 pct. 15, art. 11, art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 21, art. 22, art. 23 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 28, art. 32 alin. (2) lit. b), art. 40 alin. (3), art. 66 alin. (2), art. 79 alin. (2), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1)-(3) şi (6), art. 83 alin. (1), art. 88 alin. (1) şi (5), art. 96 alin. (2) lit. e), art. 97 alin. (4), art. 116 alin. (1) partea introductivă şi alin. (3) lit. a), art. 125 lit. c), art. 136 lit. b) şi d);

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 6/2007 M. Of. nr. 30/17 ian. 2007

introduce pct. 13_1 la art. 6, alin. (1_1) la art. 15, alin. (3_1)-(3_5) la art. 23, alin. (2_1)-(2_5) la art. 79, art. 80_1, alin. (3) la art. 81, alin. (3) la art. 93, pct. 38 la art. 102 alin. (1), pct. 29 la art. 105, lit. q) la art. 122;

abrogă art. 27 alin. (3), art. 79 alin. (3), art. 114 alin. (1) lit. c), art. 136 lit. e);

la art. 91 şi art. 102 alin. (1) pct. 7, normele de trimitere la art. 22 alin. (5) se consideră făcute la art. 22 alin. (6);

prorogă termenul de intrare în vigoare până la 1 decembrie 2006

3 modificări prin H.G. nr. 1391/2006 M. Of. nr. 876/26 oct. 2006

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

înlocuieşte anexa

126.

			e) în cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) şi (6), art. 23 alin. (1), (2) şi (31) teza întâi, art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă şi lit. b), art. 101 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 102 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) şi (2), art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit. d) şi alin. (4), art. 112 alin. (1) lit. l), art. 119 şi art. 122 lit. q), expresiile „autovehicul sau tramvai", „autovehicule sau tramvaie" şi „autovehicule ori tramvaie" se înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai" ori „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie", după caz; *f) în cuprinsul art. 82 alin. (1), (2), (4), expresia „autovehicule şi remorci" se înlocuieşte cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci";* *g)în cuprinsul art. 103 alin. (8), expresia „rezidenţa normală"se înlocuieşte cu expresia „locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România"*
24 modificări prin	L. nr. 93/2016 Lege pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 369/13 mai 2016	*modifică art. 33 alin. (2)*
25 modificări prin	O.U.G. nr. 41/2016 Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative	M. Of. nr. 490/30 iun. 2016	*modifică art. 11 alin. (5);* *introduce art. 11_1, alin. (9_1) - (9_4) la art. 23 (prevederile art. 23 alin. (9_1)—(9_4) intră în vigoare la 30 iunie 2017) ;* *abrogă art. 11 alin. (6) şi (8)*